



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 130

Del
02.09.2025

Oggetto: Ricorsi proposti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro c/ Comune di Squillace, avverso avvisi di pagamento TARI 2024 e IMU 2019. Atto di indirizzo.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **due** del mese di **Settembre**

Alle ore **18.30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI*
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	NO

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che Lanzellotti Paolo, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Fabio Verre e dall'avv. Rossella Cantaffa, ha proposto ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, contro il Comune di Squillace avverso l'avviso di pagamento della tassa rifiuti TARI 2024 n. 994 del 09.10.2024, dell'importo di Euro 14.473,00, affinché la predetta Autorità accerti e dichiari, la nullità e/o l'illegittimità del predetto avviso di pagamento, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dei difensori antistatari;

che G.I.A S.R.L., in persona del legale rappresentante, sig. Vincenzo Giardinelli, con sede in Squillace, alla via Nazionale, n. 13, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Fabio Verre e dall'avv. Rossella Cantaffa, ha proposto ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, contro il Comune di Squillace avverso l'avviso di pagamento della tassa rifiuti TARI 2024 n. 851 del 09.10.2024, dell'importo di Euro 2.764,00, affinché la predetta Autorità accerti e dichiari, la nullità e/o l'illegittimità del predetto avviso di pagamento, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dei difensori antistatari;

che Muccari Pasquale, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Fabio Verre e dall'avv. Rossella Cantaffa, ha proposto ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, contro il Comune di Squillace avverso l'avviso di pagamento della tassa rifiuti TARI 2024 n. 1386 del 09.10.2024, dell'importo di Euro 719,00, affinché la predetta Autorità accerti e dichiari, la nullità e/o l'illegittimità del predetto avviso di pagamento, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dei difensori antistatari;

che Napoli Alba, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Fabio Verre e dall'avv. Rossella Cantaffa, ha proposto ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, contro il Comune di Squillace avverso l'avviso di pagamento della tassa rifiuti TARI 2024 n. 1037 del 09.10.2024, dell'importo di Euro 13.013,00, affinché la predetta Autorità accerti e dichiari, la nullità e/o l'illegittimità del predetto avviso di pagamento, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dei difensori antistatari;

che FIN.A.L. SNC di Alcaro Marina Giuseppa & C., in persona del legale rappresentante, sig.ra Alcaro Marina Giuseppa, con sede in Squillace, località Principe, ha proposto ricorso davanti alla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Catanzaro, contro il Comune di Squillace, avverso l'avviso di accertamento n. 209 del 13.09.2024, per IMU 2019, per complessivi Euro 730,00, affinché la predetta

Autorità giudiziaria voglia annullare il predetto avviso di accertamento esecutivo, con vittoria di spese e onorari a favore dei procuratori anticipatari;

***Ritenuto** che il Comune di Squillace debba costituirsi nei suddetti giudizi, facendo valere le proprie ragioni;*

***Rilevata** la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;*

***Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

***Dato atto** che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;*

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisca nei giudizi promossi davanti alla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Catanzaro, da Lanzellotti Paolo, G.I.A S.R.L., Muccari Pasquale, Napoli Alba, F.I.N.L. SNC, per il tramite di un professionista;*
- 2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;*
- 3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura;*

LA GIUNTA COMUNALE

***Attesa** l'urgenza del presente provvedimento;*

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

02/09/2025

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

